

חוזה מתכנו מעליות

שנערך ונחתם ב _____ ביום 13.12.2006 (תאריך חתימת חוזה)

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א ר"ג
ח.פ. 516343746

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

וי.א.י. אס. הנדסה בע"מ
תובל 40 ר"ג
ח.פ. 511262164

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

והואיל

והמזמין מעוניין לקבל שירותים כמפורט בנספח "ב" (להלן: "השירותים");

והואיל

והואיל והמתכנן מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, המומחיות והניסיון הדרושים לשם אספקת השירותים; לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

והואיל

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

פסק: וי.א.י. אס. הנדסה בע"מ

וי.א.י. אס. הנדסה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן מעליות

נתניה 542 – מתחם 3

נתניה 542

וי.א.א.ס. חז"מ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

וי.א.א.ס. הנדסה
בע"מ

ספק:

- נספח ז' - אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
 נספח ח' - רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
 נספח ט' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
 נספח י' - נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

- 2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ז' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ז' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

פרויקט: תניה 542 -

תבנית: מתכנן מעליות

מס' חוזה: CONT-5-661

פיק: 3

גרסה: [גרסת חוזה]

ו.א.א. הנדסה

בע"מ

לחתימה

סטטוס:

החברה הישראלית לניהול מע"מ

אפריקה ישראל מגורים

אפריקה הנדסה וניהול מע"מ

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" -

שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" -

מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" -

התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן" /

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" -

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה" /

"ההסכם" -

חוזה זה על נספחיו.

"הדין" -

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית" -

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח" -

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;

פרויקט: **נתניה 542 -** תבנית: מתכנן מעליות

מס' חוזה: CONT-5-661

ספק: **י.א.א. הנדסה** גרסה: **[גרסת חוזה]** סטטוס: לחתימה

י.א.א. הנדסה בע"מ

אמירות הנדסה בע"מ

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמוזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המוזמין והמוזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המוזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המוזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המוזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המוזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המוזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המוזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המוזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המוזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

פיק: ו.א.א. הנדסה בע"מ

הנדסה בע"מ

הנדסה בע"מ

הנדסה בע"מ

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלויות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשלם עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היתוף הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

ספק: ו.א.א.ס. הנדסה רע"מ

אפרקוד ישראלי מוגדרים בע"מ

ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

7.2.8. מכון תקנים

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו. –למעט שינויים מהותיים לאחר תכנון במידה ויידרשו יהיו בתשלום – בכפוף לאמור בסעיף 8.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדיון, חתום ע"י ר"י או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדיון, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

[גרסת חוזה]

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

ספק: ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

נא לא לפרסם
החלטות בע"מ

אישור חתימת בע"מ
ופריקת מעוררים בע"מ

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרתי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרתי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שרתי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו :

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו : "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרתי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצועו.

6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרתי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1 תמורת שרתי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן : "שכר המתכנן").

7.2 בהוצאות הממשיות בשרתי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין :

7.2.1 הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

מס' חוזה: CONT-5-661

לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

[גרסת חוזה]

תניה 542 - מתחם 3

ו.א.א.א. המדסה

בע"מ

פרויקט:

ספק:

התניה 542 - מתחם 3

התניה 542 - מתחם 3

התניה 542 - מתחם 3

8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ואו בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 לחלף.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ואו ליקוי בתכנון ואו באומדן של המתכנן ואו של היתעצים.

8.3.2 הוצאת איט התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 מבוטל

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בטאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי עפ"י דין ועפ"י הסכם זה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו מי מטעמו ואו למתכנן ואו לעובדיו ואו לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחלל של המתכנן ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ע"פ דין ועפ"י הסכם זה בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אישור המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ואו מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ויא אס' תחזית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

פסק: ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אשר מנהל תחזית בע"מ

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **כנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומאצ' על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם

מס' חוזה: CONT-5-661

תבנית: מתכנן מעליות

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

סטטוס: לחתימה

גרסה: [גרסת חוזה]

פסק: ו'א.א.ס. הנדסה

בע"מ

אשר קודמו שות עיזת בע"מ

אשר קודמו שות עיזת בע"מ

אשר קודמו שות עיזת בע"מ

- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדיו המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

- 12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").
- 12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' - ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.
- 12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.
- 12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליית

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

פסק: ו.א.א.ס. הדסה בע"מ

אשראי ישראל מגורים בע"מ

אשראי ישראל מגורים בע"מ

ייגורם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ואו לפצות את המזמין ואו מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ואו על פי כל דין.

9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ואו שליחיו ואו משמשיו ואו קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הני"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ואו מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ואו מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ואו מי מעובדיו ואו מי מטעמו לבין המזמין ואו המנהל ואו מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ואו עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ואו מכת צו הרחבה ואו מכת הסכם כלשהו על עובד.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לתתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

790 ק: ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אשראי
החברה בע"מ

אשראי
החברה בע"מ

אשראי
החברה בע"מ

- | | |
|------|--|
| 12.6 | בכל מקרה של תבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת. במידה והעבודה תימסר ליועץ אחר, המתכנן ישא באחריות עבור עבודתו בלבד. |
| 12.7 | כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה. |
| 12.8 | השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שגויע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל. |

13. העברת זכויות

- | | |
|------|---|
| 13.1 | אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ואז כל חלק ממנו, וכך אין הוא רשאי להעביר ואז להסב לאחר כל זכות ואז חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש. |
| 13.2 | אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש. |
| 13.3 | ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ואז מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ואז באי כחם ואז עובדיהם ואז מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן. |
| 13.4 | שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל. |
| 13.5 | המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן. |

14. סיום שרותי המתכנן

- 14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע תזוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל

פרויקט: **ותיה 542**
מתחם 3
י.א.א. הדסה

תבנית: מתכנ מעליות

מס' חוזה: **CONT-5-661**

גרסה: **[גרסת חוזה]**

סטטוס: **לחתימה**

ספק:

פרויקט: ותניה 542
מחמת 3
פוק: ו.א.אס. תדסה
אפרטהייד
אפרטהייד עידנות בע"מ

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3 המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4 נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המתכנן נפטר, המתכנן הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5 חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.1.6 המתכנן הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה למתכנן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהמתכנן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2 בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותה קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מותאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4 אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

12.5 התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית: מתכנן מעליות	מס' חוזה:	CONT-5-661
ספק:	וי.א.י.ס. הנדסה בע"מ	גרסה:	סטטוס:	לחתימה
				[גרסת חוזה]

וי.א.י.ס. הנדסה בע"מ

אשריאל מוריס -
אשריאל מוריס הנדסה בע"מ

בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו',.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה טאווה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן מעליית

מחשבים 3
מסמך: 0.0.0.0 הדפסה
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: לחתימה

החתימה

אשר יקרא ויחתום עליו
אשר יקרא ויחתום עליו

חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחייבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסיק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלומנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתמסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידי בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

נא לא לסמך חתימה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

לחתימה: 000000

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פריקט: נתניה 542 -

מתחם 3

פסק: ו.א.א. הנדסה בע"מ

אשרייה המורשת לידות בע"מ
אשרייה המורשת לידות בע"מ
אשרייה המורשת לידות בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בתניה - נתניה 542 - מתחם 3, נתניה 542 - מתחם 3 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נ/542/א/26 - מתחם 3 - נתניה על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-9140. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נתניה.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : אלה ברהום

2.10 התכנון יבוצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, ללא סנכרון קבצים בענן במתודולוגיית BIM או ACC, - "BIM360"/"ACC" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה "BIM360" ו/או "ACC". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@ או רמדורנט. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- ראש צוות : עמית רחמים
- מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : לפי הצורך.

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : מולי ויתקין

5.2 הנושאים הם :

- התקדמות שרתי המתכנן.
- סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
תבנית: מתכנן מעליות
מס' חוזה: CONT-5-661
גרסה: [גרסת חוזה]
פסק: ו.א.א.ס. הנדסה
לחתימה: ooooo

החתימה והחותמת
החתימה והחותמת

אשר יקן ישראל מגורים בע"מ
אשר יקן ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ני.אי.אס. הנדסה בע"מ

ני.אי.אס. הנדסה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ,
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
המזמין

חמתכנן

שמואל א'קוניס דו"ח

יום טוב יקר
רואה חשבון

אני הח"מ, _____ מר"ח _____ מאשר כי ח"ה _____ הם שחתמו
בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן
לעניין זה.

13/5/2026

תאריך: _____
חתימה וחתימת ר"ח: _____

יום טוב יקר
רואה חשבון

ני.אי.אס. הנדסה בע"מ

מק' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת החרג]

פרויקט: הלניה 542 -

מנהל 3

ספק: ני.אי.אס. הנדסה
רע"מ

ד. "תכניות עבודה" - תכניות מפורטות, מפרטים, כתבי כמויות וכל יתר המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ו/או לביצוע המתקן בפרויקט.

3. פרוט שרתי המתכנן :

שרתי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שרתי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן :

3.1 תכנון מוקדם :

- א. בירור הפרוגרמה עם המזמין, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים ועם היועצים האחרים.
- ב. בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון המתקן ו/או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע המתקן.
- ג. הכנת הצעות לסכמות עקרוניות של פתרונות התעבורה האנכית בבניינים באלטרנטיבות שונות ובהשוואה ביניהן. הכנסת שינויים בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין.
- ד. הצעה לקביעת סטנדרטים בהם יעמדו אמצעי השינוע והתאמת הפתרונות המוצעים אליהם. (מהירויות נסיעה, פתיחת דלתות בקומות ובתאים, מיקום חדרי מכוונות, סטנדרט גימור פנימי וכו').
- ה. מתן כל הנתונים הדרושים ומסירת כל המידע הנדרש למתכננים וליועצים האחרים, לרבות :

מתן מידע לאדריכל לשם עריכת התכנון האדריכלי, בדבר מידות הפירים הדרושים למתקן המוצע, ליועץ החשמל בדבר העומסים הדרושים למתקן המוצע, למתכנן הקונסטרוקציה על עומסים, למתכנן אוורור על אוורור חדרי מכוונות ולשאר היועצים לפי דרישתם ולפי הנחיית המזמין.
- ו. הכנת אומדן משוער של ערך המתקן.
- ז. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים, ככל שיידרש אישור המתכנן.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי :

- א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את המתקן ואישורו על ידי היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.
- ב. הכנת התכניות הנדרשות על ידי הרשויות המוסמכות וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי הבניה.
- ג. חתימה על כל המסמכים, כל התכניות וכל הבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט כאחראי לתכנון, לפיקוח העליון ולביקורת בתחום המעליות, לרבות בקשות להוצאת היתרי בניה, בקשות לטפסי 4 ובקשות לתעודת גמר.

מס' חוזה: CONT-5-661

תבנית: מתכנן מעליות

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

סטטוס: לחתימה

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

נ.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אפרים ישראל מנצח בע"מ

אפרים ישראל מנצח בע"מ

נספח "ב"
שירותי היועץ

1. כללי:

- 1.1 שירותי המתכנן יכללו הכנת פרוגרמת שינוע וורטיקלי לכלל המבנים במגרשים 100, 101, 102, מתן הנחיות והכנת תוכניות ומפרטים טכניים, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
- א. מעליות
 - ב. מעלונים
 - ג. מעליות משא
 - ד. כל אמצעי שינוי ורטיקלי של ציוד, מזון, אשפה וכן הלאה.
 - ה. כל מרכיב שירות אחר הרגיל ומקובל על ידי יועץ שינוע ורטיקלי בנסיבות הפרויקט
- 1.2 קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית נתניה.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף בשיבות תכנון שיוזמן אליהן ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לשיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
 - ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
 - ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
 - ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2. הגדרות:

- א. "מתקן" – מעליות על מערכותיהם, לרבות, תאים, פסים ומובילים, משקל נגדי, מנועים, אביזרי ולוחות פקוד, דלתות ומשקופי פירים.
- ב. "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.
- ג. "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את כל המסמכים הדרושים לבצוע המתקן.

מס' חוזה: CONT-5-661

ססטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

[גרסת חוזה]

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

פיק: י.א.א.ס. הנדסה

נ"מ

י.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אפרטור יעוץ וייעוץ הנדסה בע"מ

- | | |
|-----|--|
| י. | בדיקת ואישור תוכניות מפורטות שיערכו על ידי ואדריכל ו/או מעצב הפנים ו/או כל יועץ אחר שיידרש. |
| יא. | מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם. |
| יב. | השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל. |
| יג. | בדיקת הצעות הקבלנים, ניתוח ההצעות וחכנת טבלת השוואה ממחושבת באלטרנטיבות השונות ומתן חוות דעת למזמין בקשר להצעות הקבלנים. |
| יד. | השלמת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לבצוע העבודות, והתאמתם למפרטי היצרנים. |
| טו. | הכנת רשימת בדיקות של פרטים או חומרים אשר הקבלן יידרש להציג במהלך תקופת הביצוע כולל הפניה למכוני בדיקה מתאימים. |
| טז. | מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המפורט. |
| | מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט. |

3.4 פיקוח עליון:

- הפקוח העליון של המתכנן על בצוע העבודות יכלול :
 - פיקוח עליון על ביצוע המתקן בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאוששים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק, כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
 - פיקוח עליון על טיב ביצוע המתקן וביצוע התחייבויות קבלני העבודות.
 - יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד עבור הפרטים הארכיטקטוניים של המתקנים (בשיתוף עם האדריכל).
 - בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח הבינו את תכנית המתכנן ואת הוראותיו.
 - הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות ליועצים ולקבלני העבודות, באתר ומחוצה לו.
 - דיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ו/או בבית המלאכה.
 - עדכון התכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות או שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך בצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
 - השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
 - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר

CONT-5-661 מס' חוזרה:

תבנית: מתכנן מעליות

פרויקט: נתניה 542 –

ססטוס: לחתימה

[גרסת חזרה]

ספק:

בע"מ

790

אפרתה ודודות עדינת בע"מ

מפיק: **רועי**
מפיק: **מפיק**

ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

- ג. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ואו לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- ד. הכנת התוכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ה. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון הסופי ואישור התכנון הסופי של היועצים, ככל שידרש אישור המתכנן.
- ו. הכנת סעיף המעליות במפרטי המכר. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואשור הנוסח.
- ז. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של המתקן כולל תיאום התכניות עם היועצים האחרים.
- ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי המתקן.
- ג. תאום, התכניות שלעיל עם היועצים האחרים ובפרט עם האדריכל, מעצב הפנים ומתכנן הקונסטרוקציה, מתכנן החשמל, מתכנן מזוג האוויר ויועץ האקוסטיקה. בדיקת תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות והקפדה על סימון פתחים או מעברים העוברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים, באופן שיופיעו בתכניות הקונסטרוקציה.
- ד. הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכנו ונערכו על ידי מי מהיועצים האחרים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ואו כמויות מפורטות למדידה.
- ה. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי" כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ו. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות "סופר-מכרז", והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות לכתב כמויות, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ז. עדכון סעיף המעליות במפרטי המכר. בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ואו עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- ח. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודות מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות תוך ציון מדד המחירים לצרכן, הידוע במועד הכנת האומדן.
- ט. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית, אשר תקבע ע"י המזמין.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

[גרסת חוזה]

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

וי.א.א.ס. הנדסה בע"מ

ספק:

וי.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אפרורה שרעל מגורים בע"מ

העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואוריגנלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכי' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
5. המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ואז חלק מהם ואז שירותים נוספים מעבר להם.
6. יובהר כדלקמן:
- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT ללא סנכרון הקבצים בענן על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

נ.א.א.א. הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3
פ.א.א.א. הנדסה
בע"מ

ספק:

אברהם הנדסה ופיקוח בע"מ

אברהם הנדסה ופיקוח בע"מ

עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.

- מתן יעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ייעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח.
- ייעוץ למזמין והשתתפות בברורים עם קבלני העבודות, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ואו הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בוררות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
- הכנה וחתומה על כל מסמך ואו תכנית שידרשו ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הבניה, עד אישור לאכלוס ותעודת גמר.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות. גם לאחר תקופת הבדק
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות, על דרך של הצטרפות כנתבע ואו מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
- עיבוד תכניות הפרויקט כפי שבוצעו למעשה (AS MADE) על בסיס תכניות AS MADE שימסור הקבלן תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.

ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה באופן תדיר ואו לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- ביצוע פיר המעליות ככל ויידרש.
- לאחר התקנת דלתות הפיר ומשקופי המעליות.
- לאחר תקנת ציוד בחדרי מכוונות.
- בעת התקנת תאי המעליות ועם גמר התקנת המעליות.
- לאחר בדיקת מכון התקנים.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ואו לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל ביקור באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע

פריקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן מעליות מ"ס' חוזה: CONT-5-661

ספק: ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ גרסה: [גרסת חוזה] סטוס: לחתום

ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אשר לקבלת מוריס בע"מ
אשר לקבלת צוותי בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואז הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

וי.א.א.ס. הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

וי.א.א.ס. הנדסה

ספק:

אשראי מוגרים בע"מ
אשראי מוגרים בע"מ
אשראי מוגרים בע"מ

נספח י"דשכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 סכום קבוע ומוחלט של **5,000 ₪** (במילים: חמשת אלפים ₪) לא כולל מע"מ לכל יחידת מעלית במבנה אב טיפוס.
 - 1.2 סכום קבוע ומוחלט של **2,500 ₪** (במילים: אלפיים וחמש מאות ₪) לא כולל מע"מ לכל מעלית במבנה חוזר.
- בסעיף זה:
 - מבנה ראשוני - מבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.
 - מבנה חוזר - מבנה נוסף המוקם בשלמותו או בחלקו עפ"י תכניותיו של המתכנן ביחס למבנה ראשוני, על אותו מגרש או במגרש אחר.
 - מובהר כי ככל ויהיו מעליות זהות עם שינוי במספר הקומות בלבד (יתר הנתונים כגון גודל המעלית, גודל הפיר, מהירות וכד'), אזי ייחשבו כמעליות במבנה חוזר.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד ל- **צמד המחירים לצרכן בגין חודש 01/04/2025** העומד על **103.1** נקודות עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 שכר המתכנן יחושב על פי כמות המעליות שיתוכננו בבניינים שבתכנון ושבניהם מעליות ושכנויות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע בנין אחד בו זוג מעליות, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת זוג מעליות, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן מעליות בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים), באופן ששכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל קטע וקטע, ביחס לשירותי התכנון שניתנו באותו הקטע אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.
 - 3.2 מובהר כי שכר המתכנן ליחיד ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר המבנים בפרויקט, כמות טיפוסי המעליות שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש), ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין, לא כולל שינויים מהותיים לאתר תכנון שיהיו תשלום נוסף בהתאם לאמור בסעיף 8 להסכם זה.
 - 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ על דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: **נתניה 542 - מתחם 3**ספק: **ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ**

נציג א.א.ס. הנדסה בע"מ

אפריקה ישראל מנכ"ל

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 15%
 ב. לאחר גמר התכנון הסופי, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 20%
 ג. לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין (לרבות פרטים ואומדן) 35%
 ד. לאחר אישור תכניות ייצור לקבלן 15%
 ה. במהלך בצוע הפיקוח העליון 10%
 ו. לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן קבלת המערכות וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין וקבלת אישור אכלוס לאחר קבלת אישור מכון התקנים ומשרד העבודה 5%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.
 4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך -ש+45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

פסק: ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ו"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד				
אפריקה יוני ח.פ.	נתניהו	ישראל 1	ג'י מגורים	אור בע"מ יהודה 520034760
אפריקה יוני ח.פ. 514639525	נתניהו	התחדשות 1	ג'י עירונית	אור בע"מ יהודה
בית אבא ח.פ. 516343746	וגג הילל	17	החזקות	א בע"מ ר"ג

א.ג.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת וי.אי.אס. הנדסה בע"מ / הפועל בשם חברת וי.אי.אס. הנדסה בע"מ / המספק שירותים לחברת וי.אי.אס. הנדסה בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי וי.אי.אס. הנדסה בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון **מתכנן מעליות** בפרויקט **נתניה 542 – מתחם 3**.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל וי.אי.אס. הנדסה בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י וי.אי.אס. הנדסה בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3

ספק: וי.אי.אס. הנדסה בע"מ

וי.אי.אס. הנדסה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

וי.א.א.ס. הנדסה בע"מ

וי.א.א.ס. הנדסה בע"מ

שם: _____

ת.ז: _____

כתובת: _____

*מחק את המיותר

וי.א.א.ס. הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

פסק: וי.א.א.ס. הנדסה

בע"מ

אפריקה ישראל מעורים בע"מ

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "ירשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: [גרסת חחה]

תניה 542 - פרויקט:

מתחם 3

פיק: ו.א.א.ס. הנדסה

בע"מ

הנדסה בע"מ

אמריקה ישראל

אמריקה ישראל

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ח התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.
5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי ההסכם זה ו/או על פי דין.
6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי ההסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.
7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי ההסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפותו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפסד כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בודון.
9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות ההסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי ההסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.
10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

נא לאסוף תשלום בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

[גרסת חוזה]

גרסה:

נתניה 542 - מתחם 3

פיק: ו.א.א.ס. הנדסה בע"מ

אמריקה ישראל מגור - אמצעי תחבורה עירונית בע"מ

נספח א'

מזהה אישור: 5682251

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור 04/01/2026		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה התחדשות עירונית בע"מ	שם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם וי.אי.אס הנדסה בע"מ	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכין ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
		ת.ז./ח.פ. 511262164		
ת.ז./ח.פ. 514639525	מען נתניהו יהונתן 5, אור יהודה 6037603	מען תובל / 40 רמת גן 5252247	העיסוק המבוטח: מהנדס	
		תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה		

כיסויים							
סוג הביטוח חלקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	867205642526	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/01/2026	31/12/2026	2,000,000	2,000,000	נח 309,307,302 328,321,315
אחריות מעבידים	863915383626	פוליסה לביטוח הכל בה למשרד - מהדורת 2021	1/01/2026	31/12/2026	20,000,000	20,000,000	נח 328,319,309 350
אחריות מקצועית	867205642526	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/01/2026	31/12/2026	4,000,000	4,000,000	נח 321,303,301 6 - 332,328,327 חודשים

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה): 038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה, 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה
--

ביטול/שינוי הפוליסה שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
--



אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. הרצות מחשב להדמיית וניתוח פרמטרים לרמות השרות במספר, גודל ומהירויות נסיעה שונים של המעליות.
2. תשריטים אופקיים של פירי המעליות בחלקו התחתון וסימון מתקני העצירה.
3. תשריטים אופקיים של פירי המעליות בקומות טיפוסיות – תיאור מתקנים.
4. תשריטים אופקיים של פירי המעליות בקומות טיפוסיות – תיאור אלמנטי בניה.
5. תשריטים אופקיים של חדרי המכונות תוך ציון המכונות והמתקנים השונים ומשקלם.
6. תשריטים אופקיים של חדרי המכונות בציון אלמנטים ופתחים בבניה.
7. חתכים לגובה המעליות – סימון מותקנים, פרטי תליה וחיבור.
8. חתכים לגובה המעליות – תיאור אלמנטי בניה.
9. פרטים של תאי המעליות, דלתות ומתקנים נוספים.
10. חזיתות לתיאור פתחי הבניה בקומות כניסה, במרתפים ובקומות.
11. חזיתות לתיאור דלתות המעליות, המשקופים ועזרי הפיקוד והשליטה.
12. מפרט טכני למתקנים, מערכות פקוד וחשמל.
13. הוראות לטיפול מונע.
14. כתב כמויות ואומדן מפורט.
15. כל תכנית ו/או מסמך שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם בצוע התכנון והעבודות באופן מושלם בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו הבלעדית.
16. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
17. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
18. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית/מתועשת :

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת יידרש המתכנן להכין בנוסף לנייל גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע לכל אלמנט, וכולל בדיקת תכניות יצרן ומתן ההנחיות הנדרשות לביצוע מתקני פקוד ומתקנים אחרים באלמנטים טרומיים.

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

פריקט:	נתניה 542 – מתחם 3	תבנית: מתכנן מעליות	מס' חוזה: CONT-5-661
ספק:	ו.א.א. הנדסה בע"מ	גרסה: גרסה חוזה	סטטוס: לחתימה

ו.א.א. הנדסה בע"מ

אשרת ישראל מנורים בע"מ

אשרת ישראל מנורים בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קט' מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א ר"ג
ח.פ. 516343746

(המזמין)

אני הח"מ וי.אי.אס. הנדסה בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 – מתחם 3
בקשר עם **[תיאור עבודה]**, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי,
לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

וי.אי.אס. הנדסה בע"מ

וי.אי.אס. הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-661

סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן מעליות

גרסה: **[גרסת חוזה]**

נתניה 542 – מתחם 3

וי.אי.אס. הנדסה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ת.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ת.פ. 514639525

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א"י
ת.פ. 516343746

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון חסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר **נתניה 542 – מתחם 3 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה]** או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

וי.א.אס. הנדסה בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ /רו"ח מאשר כי הי"ח _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת רו"ח: _____

פרויקט:	נתניה 542 – מתחם 3	תבנית:	מתכנן מעלית	מס' חוזה:	CONT-5-661
ספק:	וי.א.אס. הנדסה בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	לחתימה

וי.א.אס. הנדסה בע"מ